

통 보

제 목 임직원 겸직 허가 관리방안 마련 필요
소 관 부 서 △△처
내 용

관리원 상임 임원과 직원은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조¹²⁾ 및 관리원 「윤리강령」 제9조에 따라 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사할 수 없으며, 관리원 「취업규칙」 제7조¹³⁾에 따라 직원이 이사장의 사전 허가를 득한 경우에는 타 업종에 종사할 수 있도록 규정하고 있다.

그리고 「공공기관 운영에 관한 법률 시행령」 제25조는 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조의 “영리를 목적으로 하는 업무”에 대하여 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용하도록 규정하고 있으므로, 관리원 상임 임원, 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조¹⁴⁾에서 정하고 있는 ‘영리를 목적으로 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무’에 종사함으로써 ‘본인의 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우’에는 그 업무에 종사할 수 없다.

12) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)

① 공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.

② 공기업·준정부기관의 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 대통령령으로 정한다.

13) 「취업규칙」 제7조(복무의무) 직원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

7. 직원은 타 업종(한국석유관리원 이외의 사업)에 종사할 수 없다. 다만, 한국석유관리원 운영과 담당직무수행에 지장이 없는 범위 내에서 이사장의 사전허가를 득한 경우에는 타 업종에 종사할 수 있다.

14) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능력을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무

2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것

3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자

4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

이와 관련하여 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 “제9장 영리업무 금지 및 겸직허가”에서는 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지요건에 대하여 [표10]과 같이 기술하고 있다.

[표 10] 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지요건

- | |
|---|
| <p>(1) 공무원의 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 근무시간 내에는 전적으로 직무 수행에 전념하여야 하고, 근무시간 외의 시간에 다른 영리업무(비영리업무 포함)에 종사함으로써 평소 직무 수행에 지장을 주어서는 안 됨 ○ 근무시간 내에 겸직업무에 종사하는 것은 원칙적으로 금지하되, 다음과 같은 경우에는 근무시간 내에도 가능 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 공무원의 담당직무 수행과 관련이 있는 경우 - 소속 기관의 기능 및 국가정책 수행의 목적상 필요한 경우 - 그 밖에 소속 기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 ※ 이 경우 복무관리는 원칙적으로 연가·외출·조퇴 등으로 조치 ○ (생략) <p>(2) 공무에 대하여 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무 수행에 공정성을 확보하고 부당한 영향을 끼칠 가능성을 차단하기 위하여 공익과 사익의 이해충돌 가능성이 있는 영리업무(비영리업무 포함)에 종사하는 것을 금지함 ※ 공무란 원칙적으로 그 공무원의 법령상 소관 직무를 말함 ○ 이해충돌 가능성 유무는 다음과 같이 공무원이 영리업무(비영리업무 포함)에 직접 또는 간접으로 관여하거나 영향력을 행사할 수 있는지 여부로 판단함 <ul style="list-style-type: none"> - 보조금·장려금·조성금 등을 배정·지급하는 등 재정보조를 제공하는 경우 <p>(이하 생략)</p> |
|---|

또한 관리원 「윤리강령」 제9조에 따라 관리원 임직원은 직무를 수행하면서 공·사를 명확히 구분하여야 하고, 근무시간 내 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주어서는 아니 된다.

따라서 관리원 상임 임원, 직원은 관계 법령 및 내부규정에 따라 본인의 직무 이외의 영리업무(비영리업무 포함)에 종사함으로써 본인의 직무 능률

을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없으며, 겸직 허가를 받은 이후라도 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지요건을 준수하여야 한다.

아울러, ‘22년 5월 시행 예정인 「공직자의 이해충돌 방지법」에서도 공직자의 직무 관련 외부활동을 제한하고 있으므로, 관리원 임직원의 겸직 허가 시 직무 능률을 떨어뜨릴 우려에 관한 판단과 공익과 사익의 이해충돌 가능성이 여부 등을 철저히 확인하는 절차를 마련하고 외부활동 직원에 대한 복무 관리를 철저하게 이행하여야 할 것이다.

그런데, △△처는 겸직의 허용범위 및 허가요건 등 세부 절차 없이 운영하고 있어 겸직 관리방안을 마련하여 운영할 필요가 있다.

조치할 사항

△△처장은 임직원 겸직의 허용범위 및 허가에 관한 세부 절차를 마련하는 등 임직원의 겸직 허가에 대한 종합적인 관리방안을 마련하고 운영하시기 바랍니다. (통보)